

1507501-43.2021.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2039335/2021 - DHPP 01ª DEL. PROT. PESSOA, 11573016 - DHPP 01ª DEL. PROT. PESSOA,
411/20/111 - DHPP 01ª DEL. PROT. PESSOA, 2039335 - DHPP 01ª DEL. PROT. PESSOA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Givaldo dos Santos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507501-43.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507501-43.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2039335/2021 - DHPP 01ª DEL. PROT. PESSOA, 11573016 - DHPP 01ª DEL. PROT. PESSOA,
411/20/111 - DHPP 01ª DEL. PROT. PESSOA, 2039335 - DHPP 01ª DEL. PROT. PESSOA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Givaldo dos Santos Sancho

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

GIVALDO DOS SANTOS SANCHO, qualificado nos autos, foi denunciado, como incurso nas penas dos arts. 33, caput, e 34, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 e com incidência do art. 61, II, "j", os últimos do Código Penal, porque no dia 02 de dezembro de 2020, durante a calamidade pública da pandemia do Covid 19, às 10h30min, na Rua Luis Ricardi, 416, Jardim Angela, nesta Capital. trazia consigo,

para fins de tráfico, 69 “ependorfs” de cocaína (84g), 36 porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha (206,8g) e 13 porções de cocaína na forma de “crack” (0,8g), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como porque nas mesmas condições de tempo e local, possuía instrumento e objetos de preparo, embalo e transformação de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, em razão da investigação de um homicídio, de William Tenca, policiais civis foram até a residência do acusado, local dos fatos neste feito e, na garagem da casa, que estava entreaberta, os policiais encontraram uma sacola com os entorpecentes, duas balanças de precisão, um caderno e anotações típicas de tráfico de drogas, tendo sido apurado que o acusado era o proprietário dos petrechos e dos entorpecentes.

O rito procedimental foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida em 09 de novembro de 2021 (fls. 127/129).

O réu foi citado, foi apresentada resposta à acusação e houve ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução processual foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado. Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça, após análise das provas produzidas, requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 734/744).

O Dr. Defensor, por seu turno, argumentou com fragilidade do conjunto probatório, pelo que postulou sua absolvição. Subsidiariamente, fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da majorante da calamidade pública, aplicação da causa do art. 33, §4º, da Lei de Drogas (fls. 745/760).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente, a despeito dos argumentos do Dr. Promotor de Justiça, na medida em que não estão presentes elementos suficientes de autoria delitiva pelo acusado.

Embora haja prova da materialidade, fato é que não há provas suficientes para a condenação da autoria do delito de tráfico de drogas pelo acusado.

Ele não confessou a prática do delito, dizendo ter vendido a parte da garagem, onde encontrados os entorpecentes, há anos.

E a prova da acusação não comprovou o contrário.

A esposa do acusado, Cristina dos Santos Silva, confirmou a versão do acusado que venderam a garagem para terceira pessoa há muitos anos.

O policial civil Leandro Tozzini Aimolo afirmou que o acusado era investigado por homicídio, reconhecido por testemunha ocular, foram ao local cumprir mandado de busca e apreensão onde havia parentes dele, seus pertences e o quarto onde ele residia com a esposa. Na garagem do imóvel estavam as drogas. Um parente disse que as drogas eram de outro parente do acusado. O réu não estava lá. Houve também interceptação telefônica. Havia um bar na garagem, que populares disseram que não era muito usado. Quando chegaram, a garagem tinha um portão de aço. O réu alegou que tinha alugado para alguém, depois dos fatos realmente alugou para uma marcenaria. A ex-esposa do réu, Cristina, disse que o acusado não morava no local, mas acharam roupas dele, que ele usava no “dia do arrebatamento”, pelo que acham que ele, sim, morava no local. No imóvel em que foram localizados os entorpecentes há uma única entrada com porta de aço, é uma garagem de uma residência, que não comunicava com a casa. A entrada da residência não tem acesso à entrada da garagem. As roupas mencionadas estavam na casa e não na garagem.

No mesmo sentido foram os depoimentos dos demais policiais civis.

Desta forma, as drogas estavam em uma garagem que não tinha acesso à casa do acusado, onde ele nem mesmo estava.

No próprio Boletim de Ocorrência (fls. 05) há indicação de que as drogas foram localizadas na garagem que estava com a porta entreaberta e lá havia uma sacola.

Não há como se afirmar, com a certeza necessária para uma condenação criminal, que os entorpecentes pertenciam ao acusado: estava em uma garagem entreaberta, que não tinha acesso à casa onde supostamente ele moraria, sendo que ele não estava no

local. Havia diversas outras pessoas na casa, que fica em uma comunidade. Então tais entorpecentes poderia pertencer a várias pessoas, pelo que não há meios para a pretensa condenação, pelo que sua absolvição se impõe, ante a fragilidade do conjunto probatório produzido contra ele.

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação e ABSOLVO o réu GIVALDO DOS SANTOS SANCHO, qualificado nos autos, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação que lhe foi feita na denúncia.

Oportunamente, ao arquivo, com as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

São Paulo, 15 de junho de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA